PENSÃO POR MORTE RURAL

Checklist de documentos — dependentes de segurado especial (trabalhador rural)

Cliente: _____ Data: ____/____/_____

1. DOCUMENTOS DO FALECIDO (INSTITUIDOR)

- ☐ **Certidão de óbito** (verificar se consta a profissão de lavrador/agricultor/pescador e o endereço rural).
- ☐ RG e CPF do falecido.
- ☐ Número do benefício, se o falecido já recebia aposentadoria ou auxílio do INSS (nesse caso a qualidade de segurado já está comprovada).
- ☐ **Autodeclaração do segurado especial – rural** (formulário do INSS), preenchida pelo dependente em relação ao falecido.
- ☐ Comprovante de residência em zona rural do falecido, se houver.

2. PROVAS DA ATIVIDADE RURAL DO FALECIDO (início de prova material)

- ☐ CAF – Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, ou DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF.
- ☐ Contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural (preferencialmente com firma reconhecida ou registrado).
- ☐ Escritura, título de posse, ITR, CCIR ou certidão do INCRA (assentado da reforma agrária).
- ☐ Bloco de notas do produtor rural e/ou notas fiscais de venda da produção ou de compra de insumos.
- ☐ Comprovante de recebimento de Garantia-Safra, seguro-defeso (pescador artesanal) ou financiamento PRONAF.
- ☐ Carteira e fichas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com comprovantes de mensalidades.
- ☐ Certidões de casamento e de nascimento dos filhos em que conste a profissão de lavrador/agricultor.
- ☐ Título de eleitor, certificado de reservista ou ficha de alistamento militar com profissão rural.
- ☐ Ficha de matrícula escolar dos filhos em escola rural; ficha do posto de saúde/SUS ou do agente comunitário indicando agricultor.
- ☐ Registro Geral da Pesca (RGP), se pescador artesanal.

Atenção: a prova exclusivamente testemunhal não basta (Súmula 149/STJ). Não é necessário documento para cada ano (Súmula 14/TNU), e o documento mais antigo pode ser ampliado por testemunhas (Súmula 577/STJ). Documentos em nome do cônjuge ou de membro do grupo familiar também servem. Separar **documentos contemporâneos ao período próximo ao óbito**.

3. DOCUMENTOS DO(S) DEPENDENTE(S) REQUERENTE(S)

- ☐ RG, CPF e comprovante de residência atualizado.
- ☐ Dados bancários e número de telefone; senha do Meu INSS (gov.br).
- ☐ Procuração e contrato de honorários; termo de representação, se for o caso.

4. CONFORME O TIPO DE DEPENDENTE

- ☐ **Cônjuge:** certidão de casamento atualizada, emitida após o óbito (com averbações).

4. CONFORME O TIPO DE DEPENDENTE

☐	**Companheiro(a):** provas da união estável — **no mínimo dois documentos**, com início de prova material produzido em período **não superior a 24 meses anteriores ao óbito** (art. 16, § 5º, da Lei 8.213/91; art. 22, § 3º, do Decreto 3.048/99). Ex.: certidão de nascimento de filho em comum, escritura de união estável, comprovantes de mesmo endereço, conta bancária conjunta, plano de saúde ou seguro com o(a) companheiro(a) como dependente, ficha hospitalar, declaração de IR, contrato de aluguel, ficha do sindicato.
☐	**Filhos menores de 21 anos:** certidão de nascimento e CPF; documentos do representante legal (tutor/guardião, se não for genitor).
☐	**Filho inválido ou com deficiência:** laudos, exames e relatórios médicos (perícia do INSS).
☐	**Ex-cônjuge/ex-companheiro(a):** sentença ou acordo de alimentos e comprovantes de recebimento.
☐	**Pais ou irmãos:** prova de dependência econômica (mesmo endereço, despesas pagas pelo falecido etc.) e de que não há dependentes da 1ª classe (cônjuge, companheiro(a) ou filhos).

5. TESTEMUNHAS (justificação administrativa ou audiência)

☐	Nome, CPF, endereço e telefone de até 3 testemunhas (vizinhos, ex-patrões, presidente de associação) que conheciam o trabalho rural do falecido e, se for o caso, a união estável.

6. PONTOS DE ATENÇÃO

☐	**Prazo:** requerer em até **90 dias do óbito** (180 dias para filhos menores de 16 anos) para que o benefício seja pago desde o óbito; depois disso, o pagamento conta da data do requerimento (art. 74 da Lei 8.213/91).
☐	**Carência:** não é exigida (art. 26, I). Exige-se a qualidade de segurado especial do falecido na data do óbito, ou o direito adquirido à aposentadoria (Súmula 416/STJ).
☐	**Duração para cônjuge/companheiro(a):** 4 meses se o falecido tiver menos de 18 meses de atividade rural ou a união/casamento menos de 2 anos; caso contrário, varia conforme a idade do dependente no óbito (vitalícia a partir de 45 anos) — art. 77, § 2º, V.
☐	**Valor:** em regra, um salário mínimo.
☐	**Requerimento:** Meu INSS (site/app) ou central 135. Em caso de indeferimento, guardar a carta de indeferimento e cópia integral do processo administrativo para a ação judicial.

Checklist de uso interno. Conferir a legislação e os atos normativos do INSS vigentes na data do requerimento.